



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP(55)99727 0211
Balcao Virtual:(55) 99726-4245 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS

EXEQUENTE: MAICON DENTI

EXECUTADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que MAICON DENTI move em face de R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, HDI SEGUROS S.A. e HDI SEGUROS S.A.

Na sentença, restou assim decidido:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A., para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A., quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte arcará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação.

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Fica resolvido o processo com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes intimadas.

Pende recurso interposto pela parte Autora, de forma que já não há como ser modificada a decisão acima em relação às rés.

Intimada, HDI SEGUROS S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, depositou o valor que entendia devido e postulou a suspensão da Fase de Cumprimento de Sentença.

No evento 24, DESPADEC1, foi recebida a impugnação e concedido efeito suspensivo.

A parte autora MAICON DENTI apresentou **embargos de declaração** alegando que na decisão do Evento 24, há contradição sobre a liberação do valor incontroverso devido pela seguradora, bem como é omissão sobre o prosseguimento da execução apenas em face da co-executada que não apresentou nenhuma manifestação quanto aos demais pontos do cumprimento de sentença.

Pois bem, assiste razão o exequente/embargante MAICON DENTI, uma vez que apenas a HDI SEGUROS S.A. impugnou e depositou o valor que entendia devido.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Insta destacar que o pagamento do valor incontroverso já foi depositado nos autos, remanescendo apenas a discussão quanto ao valor manifestamente em excesso.

Nesse contexto, não há óbice ao levantamento dos referidos valores.

Igualmente, verifica-se que decorreu o prazo para a co-executada R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS apresentar impugnação a Fase de Cumprimento de Sentença:

20/04/2024 01:07:52	Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 8 (EXECUTADO - R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS)	SECFP
---------------------	---	-------

Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO para determinar o levantamento dos valores incontroversos depositados pela HDI SEGUROS S.A. em favor do MAICON DENTI e determinar o prosseguimento do feito com relação a co-executada R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS.

Preclusa decisão, expeça-se alvará.

Na sequência, voltem conclusos para julgamento da impugnação a fase de cumprimento de sentença ajuizada pela demandada HDI SEGUROS S.A.

Outrossim, SUSPENDO a Fase de Cumprimento de Sentença apenas quanto a executada HDI SEGUROS S.A.

Ficam as partes intimadas.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 23/07/2024, às 15:30:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10062577264v11** e o código CRC **617216f8**.

5001483-31.2024.8.21.0049

10062577264.V11